Вих. № 20260619/1

Заступнику Генерального прокурора
Олексію Хоменку
01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15

Захисника: **Адвоката Владислава Міфтахутдінова**
01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, під'їзд 13
Тел.: 097 327 02 69
E-mail: v.miftakhutdinov@vbpartners.ua

В інтересах: **Богуслаєва Олександра Вячеславовича**

Кримінальне провадження
№ 22017000000000272

СКАРГА
на постанову прокурора про відмову у задоволенні Клопотання про визначення підслідності Кримінального провадження

Я, адвокат Міфтахутдінов Владислав, надаю правову допомогу Богуслаєву Олександру Вячеславовичу (надалі – Клієнт; повноваження – Додатки 1,2).

Головним слідчим управлінням Служби безпеки України (далі – ГСУ СБУ) здійснюється досудове розслідування в межах Кримінального провадження № 22017000000000272 (далі – Кримінальне провадження, Додаток 3).

Прокурори Офісу Генерального прокурора здійснюють процесуальне керівництво в межах Кримінального провадження. Старшим групи визначено прокурора Сафаряна О.Е. (Додаток 4).

29.05.2026 р. сторона захисту звернулась до Сафаряна О.Е. із Клопотанням про визначення підслідності кримінального провадження за Національним антикорупційним бюро України (далі – НАБУ) (Додаток 5).

Клопотання було мотиване тим, що інший підозрюваний у Кримінальному провадженні – Богуслаєв В.О. підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ст. 191, 209 КК України. За версією слідства, зазначені злочини він нібито вчинив у період наявності у нього статусу народного депутата України та з використанням такого статусу.

03.06.2026 р. прокурор Сафарян О.Е. виніс Постанову про відмову у задоволенні такого Клопотання (далі – Постанова, Додаток 6). Відмова вмотивована наступним:

(1) Злочини, передбачені ст. 191 та ст. 209 КК України виявлені під час розслідування інших кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності слідчих органів безпеки;

(2) 11.07.2019 р. Генеральний прокурор приймав рішення про доручення досудового розслідування Кримінального провадження ГСУ СБУ через його неефективність;

(3) Досудове розслідування у Кримінальному провадженні здійснюється також за фактами вчинення інших кримінальних правопорушень;

(4) Богуслаєв В.О. на час повідомлення про підозру вже не мав статусу народного депутата України;

(5) Завершення Богуслаєвим В.О. вчинення інкримінованих йому злочинів, передбачених ст. 191, 209 КК України відбулось після вибуття АТ «Мотор Січ» з державної власності;

(6) 30.09.2025 р. в.о. Генерального прокурора вирішив спір про підслідність Кримінального провадження і визначив її за ГСУ СБУ.

Однак, вважаємо, що Постанова прокурора Сафаряна О.Е. є незаконною та необгрунтованою і підлягає скасуванню з огляду на наступне:

(1) Кримінальне провадження відповідно до положень КПК належить до виключної предметної підслідності НАБУ;

(2) Детективи НАБУ, відповідно до КПК України, з метою розслідування злочинів, що належать до підслідності НАБУ, можуть розслідувати злочини, віднесені до підслідності слідчих інших органів. Таке рішення приймається Директором НАБУ за погодженням з прокурором САП;

(3) КПК України не пов'язує підслідність НАБУ з наявністю в особи діючого статусу народного депутата України на момент закінчення злочину.

(4) Факт вибуття АТ «Мотор Січ» з державної власності жодним чином не впливає на визначення підслідності Кримінального провадження за НАБУ.

Крім цього, у Повідомленні про підозру Богуслаєву В.О. (ст. 12 Повідомлення про підозру Богуслаєву В.О.) вказується розмір збитків, завданих державі внаслідок нібито вчинення ним злочину, передбаченого ст. 191 КК України.

(5) Доручення на здійснення досудового розслідування ГСУ СБУ у 2019 р. та вирішення спору про підслідність не є підставою для відмови у визначенні підслідності за НАБУ.

Наведене обґрунтовується наступним.

1. Щодо виключної підслідності Кримінального провадження НАБУ.

Як вже було зазначено, досудове розслідування Кримінального провадження здійснюють слідчі ГСУ СБУ.

Разом із цим, проведення досудового розслідування Кримінального провадження слідчими ГСУ СБУ порушує вимоги п. 1 ч. 5 ст. 216, ч. 1 ст. 218, ч. 5 ст. 36 КПК України з огляду на таке.

28.04.2025 р. Богуслаєву В.О. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК (далі - Підозра).

25.04.2025 р. у Кримінальному провадженні складено Повідомлення про підозру стосовно Богуслаєва О.В. щодо злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

За версією слідства:

(1) Богуслаєв В.О. протягом 1994-2015 рр., зловживаючи службовим становищем, начебто незаконно заволодів акціями АТ «Мотор Січ» за заниженою вартістю внаслідок непроведення індексації вартості майна під час приватизації ДП «Мотор Січ».

(2) В подальшому, Богуслаєв В.О. та Богуслаєв О.В., нібито, здійснили легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме реалізували акції АТ «Мотор Січ» (які були набуті злочинним шляхом) представникам КНР через підконтрольні компанії-нерезиденти.

(3) Надалі, отримані кошти перераховувалися на особисті рахунки Богуслаєва О.В.

Водночас, інкриміновані слідством Богуслаєву В.О. злочини були нібито вчинені в період його каденції як народного депутата України - 25.05.2006-29.08.2019 р. (Додатки 7-10).

Таким чином, за версією слідства, заволодіння майном в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК) було вчинене особою, яка в той час була народним депутатом України.

Це, у свою чергу, свідчить про виключну підслідність Кримінального провадження НАБУ.

Так, відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України, детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, в т. ч. ст. 191, 209 КК України, якщо кримінальне правопорушення вчинено, зокрема, народним депутатом України.

Крім цього, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК, детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, в т. ч. ст. 191, 209 КК України, якщо розмір завданої правопорушенням шкоди перевищує 5 тис. розмірів прожиткового мінімуму (станом на сьогодні 16 640 000 грн.).

За версією слідства, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 5 ст. 191 КК України, станом на 17.06.1994 р., становить понад 93,5 млн. грн., а станом на 2021 р. з урахуванням індексів споживчих цін (інфляції) складає 18,05 млрд. грн. (ст. 12 Повідомлення про підозру, Додаток 11).

Розмір предмету кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КПК України, становить 650 млн. дол. США. (ст. 31 Підозри).

Отже, Кримінальне провадження підслідне НАБУ, оскільки кримінальні правопорушення, інкриміновані Богуслаєву В.О. – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, були нібито вчинені ним в період його каденції як народного депутата України, а розмір завданої ними шкоди перевищує поріг, встановлений п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК України.

Крім цього, така підслідність НАБУ в даному випадку є виключною (тобто такою, що унеможливлює розслідування Кримінального провадження іншими органами) з огляду на таке:

(1) Згідно з ч. 5 ст. 36 КПК України забороняється доручати здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, віднесеного до підслідності НАБУ, іншому органу досудового розслідування, крім випадків наявності об’єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування НАБУ чи здійснення ним досудового розслідування в умовах воєнного стану.

В даному Кримінальному провадженні відсутні обставини, що унеможливлюють функціонування НАБУ.

(2) ч. 5 ст. 36 КПК України закріплює, що забороняється здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, вчиненого народним депутатом України, іншим органам досудового розслідування, крім НАБУ та центрального апарату ДБР відповідно до їх підслідності.

Зважаючи на вказане, Кримінальне провадження належить до виключної підслідності детективів НАБУ.

Таким чином, ч. 5 ст. 36, ч.ч. 2, 5 ст. 216 КПК України встановлюють відсутність у органів Служби безпеки України повноважень на здійснення досудового розслідування у Кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Таким чином, НАБУ є єдиним органом, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у Кримінальному провадженні.

2. Щодо можливості детективів НАБУ розслідувати злочини, віднесені до підслідності слідчих інших органів.

Як вже було зазначено раніше, підставами для відмови, наведеними у Постанові прокурора Сафаряна О.Е. є зокрема:

(1) Злочини, передбачені ст. 191 та ст. 209 КК України виявлені під час розслідування інших кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності слідчих органів безпеки;

(2) Досудове розслідування у Кримінальному провадженні здійснюється також за фактами вчинення інших кримінальних правопорушень.

Водночас, злочини, передбачені ст. 191 та 209 КК України розслідувались в межах окремих кримінальних проваджень № 42022000000001850 та № 42024000000000741.

В подальшому дані кримінальні провадження були об’єднані з кримінальним провадженням № 22017000000000272.

Разом з тим, кримінальне провадження щодо народного депутата України є виключною підслідністю НАБУ.

Таким чином, замість передачі розслідування кримінального провадження уповноваженому органу, сторона обвинувачення об’єднала дані кримінальні провадження в одне.

Цим самим, сторона обвинувачення самостійно створила підстави для розслідування злочинів, віднесених до підслідності ГСУ СБУ та НАБУ.

Разом з цим, варто зауважити, що відповідно до абз. 14 ч. 5 ст. 216 КПК України детективи НАБУ окрім злочинів, що належать до підслідності НАБУ, можуть розслідувати злочини, віднесені до підслідності інших органів. Рішення про це приймається Директором НАБУ за погодженням з прокурором САП.

Більше того, кримінальні правопорушення, передбачені ст. 191, 209 КК України, можуть бути виділені в окреме провадження, розслідування яких буде доручено НАБУ.

Таким чином, КПК України прямо передбачає, що НАБУ можуть здійснювати досудове розслідування правопорушень, віднесених до підслідності інших органів.

3. Щодо аргументу про відсутність у Богуслаєва В.О. статусу народного депутата України на момент повідомлення про підозру.

Прокурор, відмовляючи у задоволенні Клопотання вказав, що Богуслаєв В.О. на час повідомлення про підозру вже не мав статусу народного депутата України.

Цим самим, прокурор пов'язує можливість віднесення Кримінального провадження до підслідності НАБУ виключно з наявністю у особи діючого статусу народного депутата.

Як вже було зазначено, за версією слідства, інкриміновані Богуслаєву В.О. злочини, передбачені ст. 191, 209 КК України, були вчинені у період його перебування у статусі народного депутата України.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 216 КПК України, детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, в т. ч. **ст. 191**, **209** КК України, якщо кримінальне правопорушення вчинено, зокрема, **народним депутатом України**.

Відзначаємо, що КПК України **не встановлює вимоги**, щоб спеціальний статус ймовірного суб'єкта злочину поширювався на весь період розслідування провадження (зокрема щоб на момент повідомлення про підозру особа продовжувала мати такий статус).

Тобто, на період розслідування особа може не володіти відповідним статусом. Для підслідності НАБУ визначальним є те, що особа володіє таким спеціальним статусом в момент вчинення ймовірного кримінального правопорушення.

Більше того, КПК України не закріплює, що ймовірне вчинення злочину повинне бути пов'язане з наявністю в особи такого спеціального статусу (з його використанням).

Натомість, у Повідомленні про підозру Богуслаєву В.О. (с. 23 Підозри) прямо зазначається, що останній, «*користуючись своїм іменем і впливом народного депутата України*» у 2014 р. вступив у перемовини з громадянами КНР з метою продажу акцій АТ «Мотор Січ».

Тобто, навіть за версією слідства, Богуслаєв В.О. використовував свій статус народного депутата для сприяння вчинення злочину, передбаченого ст. 209 КК України.

Дане твердження прокурора додатково вказує на необгрунтованість його Постанови від 03.06.2026 р., адже він, вказуючи на відсутність у Богуслаєва В.О. діючого статусу народного депутата та його використання, ігнорує зворотні твердження вказані у Повідомленні про підозру.

Таким чином, відсутність в особи діючого статусу народного депутата України на момент закінчення злочину не є перешкодою для підслідності Кримінального провадження НАБУ.

4. Щодо відсутності впливу факту вибуття АТ «Мотор Січ» з державної власності на можливість здійснення досудового розслідування детективами НАБУ.

Серед підстав відмови у визначенні підслідності Кримінального провадження за НАБУ прокурор також вказав вибуття АТ «Мотор Січ» з державної власності на момент закінчення імовірного вчинення Богуслаєвим В.О. злочинів, передбачених ст. 191, 209 КК України.

Вочевидь, такий висновок прокурора пов'язаний з неправильним трактуванням положень п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК України.

Так, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК України, однією із умов підслідності Кримінального провадження НАБУ є те, що розмір завданої шкоди у кримінальних правопорушеннях, передбачених в т. ч. ст. 191, 209 КК України, перевищує п'ять тисяч розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на час вчинення злочину.

При цьому, дана вимога поширюється на спеціальних суб'єктів, зокрема, на **службових осіб державного органу**.

Як вже неодноразово зазначалось, у період імовірного вчинення злочинів, передбачених ст. 191, 209 КК України, Богуслаєв В.О. був народним депутатом України.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади.

ОП ККС ВС у своїй постанові в справі № 991/3966/20 від 27.11.2023 р. вказала, що: «*народний депутат є представником влади, оскільки здійснює повноваження представника законодавчої гілки влади та, відповідно, є спеціальним суб`єктом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КК, у формі зловживання владою*».

Відповідно, Богуслаєв В.О. був службовою особою державного органу у розумінні ст. 18 КК України та п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК України, а отже підпадає під дію п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК України.

Крім цього, Конституційний суд України у Рішенні від 17 жовтня 2002 року № 17-рп/2002 вказав: «*Як орган державної влади Верховна Рада України є колегіальним органом, який складають чотириста п'ятдесят народних депутатів України*».

Таким чином, Богуслаєв В.О., будучи народним депутатом України, був також **службовою особою державного органу**.

Також, у Підозрі вказується, що розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 5 ст. 191 КК України, станом на 17.06.1994 р., становить понад 93,5 млн. грн., а станом на 2021 р. з урахуванням індексів споживчих цін (інфляції) складає 18,05 млрд. грн. (ст. 12 Підозри).

Зазначений розмір шкоди перевищує встановлений п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК України поріг.

Так само, оскільки за версією слідства, кошти, виручені внаслідок заволодіння акціями АТ «Мотор Січ» в подальшому були легалізовані, слід говорити про те, що розмір легалізованого майна, перевищує встановлений п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК поріг.

Отже, злочини за ст. 191, 209 КК України, імовірно вчинені Богуслаєвим В.О. підпадають під п. 2 ч. 5 ст. 216 КПК України.

Таким чином, факт вибуття АТ «Мотор Січ» з державної власності на момент закінчення імовірного вчинення Богуслаєвим В.О. злочинів, передбачених ст. 191, 209 КК України жодним чином не впливає на підслідність Кримінального провадження за НАБУ.

5. Щодо відсутності впливу доручення досудового розслідування та вирішення спору про підслідність на обов'язок прокурора визначити підслідність за НАБУ.

Іншими аргументами прокурора для відмови у задоволенні Клопотання є, зокрема те, що:

(1) 11.07.2019 р. Генеральний прокурор приймав рішення про доручення досудового розслідування Кримінального провадження ГСУ СБУ через його неефективність;

(2) 30.09.2025 р. в.о. Генерального прокурора вирішив спір про підслідність Кримінального провадження і визначив її за ГСУ СБУ.

Частина 2 ст. 218 КПК України регламентує порядок дій слідчого/прокурора у разі виявлення непідслідності кримінального провадження органу слідства.

Зокрема, зазначена норма закріплює обов'язок сторони обвинувачення належно відреагувати на виявлені факти та обставини, які свідчать про порушення підслідності в межах кримінального провадження.

Так, відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 218 КПК України, прокурор у разі самостійного встановлення обставин, що свідчать про необхідність визначення іншої підслідності, протягом десяти днів з дня встановлення таких обставин зобов'язаний прийняти постанову про визначення підслідності.

Отже, зазначена норма закріплює:

(1) обов'язок прокурора визначити іншу підслідність;

(2) підставу для визначення іншої підслідності;

(3) строк, протягом якого прокурор повинен прийняти рішення про зміну підслідності провадження.

Відзначаємо, що вказана норма закріплює саме обов'язок прокурора у випадку порушення підслідності, вчинити дії, спрямовані на визначення належної підслідності.

При цьому, КПК України не містить жодних інших умов для виконання прокурором свого прямого обов'язку.

Зокрема, відсутня будь-яка заборона прокурору самостійно визначити підслідність провадження, якщо раніше вона вже визначалась Генеральним прокурором чи його заступником.

Таким чином, доручення досудового розслідування та вирішення спору про підслідність жодним чином не впливають на обов'язок прокурора визначити підслідність за НАБУ.

6. Щодо права на оскарження.

Відповідно до ч. 6 ст. 36 КПК України, Генеральний прокурор, його заступник, під час досудового розслідування мають право скасовувати незаконні та необґрунтовані постанови прокурорів нижчого рівня.

03.06.2026 р., в порушення вимог КПК України, прокурор Олександр Сафарян відмовив у зміні підслідності кримінального провадження, та виніс про це Постанову, незаконність якої доводиться у п. 1-5 цієї Скарги.

Таким чином, Постанова від 03.06.2026 р. про відмову у задоволенні Клопотання про визначення підслідності кримінального провадження за НАБУ є незаконною та підлягає скасуванню прокурором вищого рівня в порядку ч. 6 ст. 36 КПК.

Враховуючи вказане, керуючись ст.ст. 8, 9, 36, 216, 218 КПК України, -

ПРОШУ:

(1) Скасувати Постанову прокурора Офісу Генерального Прокурора Сафаряна Олександра Едуардовича від 03.06.2026 р., винесену в межах кримінального провадження № 22017000000000272 Про відмову у задоволенні Клопотання про визначення підслідності кримінального провадження за Національним антикорупційним бюро України, у зв'язку з її незаконністю та необгрунтованістю.

(2) Визначити підслідність Кримінального провадження № 22017000000000272 за Національним антикорупційним бюро України у зв’язку із наявністю умов, передбачених п. 1, 2 ч. 5 ст. 216 КПК України та абз. 4 ч. 5 ст. 35 КПК України.

(3) Про результати розгляду Клопотання повідомити адвоката Владислава Міфтахутдінова за адресою: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22, під’їзд 13 та на електронну адресу: v.miftakhutdinov@vbpartners.ua.

Додатки:

1. Посвідчена копія Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
2. Посвідчена копія Ордеру на надання правової допомоги.
3. Посвідчена копія Витягу з ЄРДР щодо Кримінального провадження № 22017000000000272.
4. Посвідчена копія Постанови першого заступника Генерального прокурора про визначення групи прокурорів від 07.02.2025 р.
5. Посвідчена копія Клопотання про визначення підслідності від 29.05.2026 р.
6. Посвідчена копія Постанови про відмову у задоволенні Клопотання про визначення підслідності від 03.06.2026 р.
7. Роздруківка з офіційного веб-сайту Верховної Ради України щодо перебування Богуслаєва В.О. в статусі народного депутата України з 25.05.2006 р. по 23.11.2007 р. (V скликання).
8. Роздруківка з офіційного веб-сайту Верховної Ради України щодо перебування Богуслаєва В.О. в статусі народного депутата України з 23.11.2007 р. по 12.12.2012 р. (VI скликання).
9. Роздруківка з офіційного веб-сайту Верховної Ради України щодо перебування Богуслаєва В.О. в статусі народного депутата України з 12.12.2012 р. по 27.11.2014 р. (VII скликання).
10. Роздруківка з офіційного веб-сайту Верховної Ради України щодо перебування Богуслаєва В.О. в статусі народного депутата України з 27.11.2014 р. по 29.08.2019 р. (VIII скликання).
11. Посвідчена копія Повідомлення про підозру Богуслаєву В.О.

19.06.2026 р.

Захисник **В.С. Міфтахутдінов**